



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sahban
2. Tempat lahir : Nyiur Lembang
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/31 Desember 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Nyiur Lembang, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik, tidak ditahan;
2. Penuntut Umum dengan jenis penahanan kota sejak tanggal 29 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 17 September 2019;
3. Hakim, tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Muliadi, S.H.dari kantor Pengacara dan Penasihat Hukum Muliadi, S.H. yang beralamat di Jalan Raya Dasan Baru, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan surat kuasa khusus nomor 06/SK-PID/2019/Adv.Peng. tanggal 17 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan register nomor 269/SK.PID/2019/PN.MTR tanggal 26 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 11 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr tanggal 11 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang

diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAHBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dakwaan melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAHBAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini membebaskan Terdakwa;

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Tim Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Sahban tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa Sahban oleh karena itu dari Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini memutuskan:

1. Menolak Nota Pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa SAHBAN secara keseluruhan;

2. Menerima dan mengabulkan tuntutan pidana yang telah kami bacakan dan serahkan pada sidang hari Rabu, tanggal 6 November 2019;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAHBAN pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekitar jam 15.35 wita atau pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di Kantor Notaris - PPAT NINING HERLINA, S.H.,M.Kn., Desa Gerung Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mataram, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekitar jam 15.15 WITA, I GEDE SUKARMO, S.H., M.H., selaku korban mendatangi Kantor Notaris - PPAT NINING HERLINA, S.H., M.Kn., di Desa Gerung, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat dan melakukan pertemuan dengan Terdakwa untuk mencari solusi penyelesaian terhadap permasalahan yang sedang dialami oleh kliennya atas nama RONALD FREDERICK BATLEY (Warga Negara Australia) bersama dengan terdakwa yaitu terkait dengan pembuatan Akta Perdamaian dan Kesepakatan No. 02 tanggal 03 Mei 2016 yang dituangkan ke dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 24/Pdt.G/2016/PN.Mtr.

Bahwa solusi penyelesaian tersebut dilakukan mengingat sebelumnya terdakwa menganggap akta perdamaian dan kesepakatan itu merupakan rekayasa oleh korban dan pada pertemuan itu terdakwa meminta korban untuk memperlihatkan atau menunjukkan surat kuasa dari RONALD FREDERICK BATLEY kepada korban dan setelah korban memperlihatkan atau menunjukkan surat kuasa tersebut kepada terdakwa, selanjutnya sekitar jam 15.35 wita saat pertemuan sedang berlangsung terdakwa merampas surat kuasa yang dipegang oleh korban seraya berkata "Kamu telah mengambil hak-hak saya, kamu pengacara maling", kemudian terdakwa meludahi wajah korban sambil marah-marah dan berteriak dengan suara keras "Me, saya bunuh kamu", lalu terdakwa mengatakan akan membawa serta mengerahkan massa untuk membuat perhitungan dengan korban.

Bahwa selanjutnya korban menghindari terdakwa dengan cara keluar dari dalam ruangan Kantor Notaris – PPAT tersebut, namun terdakwa mengejar korban sambil mengancam lagi dengan berkata "Me, saya bunuh kamu", yang disampaikan oleh terdakwa kepada korban secara berulang kali.

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pengancaman tersebut adalah untuk mengintimidasi korban dan kliennya atas nama RONALD FREDERICK BATLEY (Warga Negara Australia) agar segala keinginannya dapat dituruti ataupun diikuti oleh korban yakni terdakwa ingin merubah segala kesepakatan yang sudah dibuat secara tertulis baik secara Akta Notaris ataupun secara Putusan Pengadilan, serta terdakwa ingin menguasai beberapa bidang tanah yang dibeli dari uangnya RONALD FREDERICK BATLEY padahal obyek tanah tersebut telah dibayar oleh NI LUH SUARNI selaku pembeli dihadapan NINING HERLINA, SH.,MKn selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Sukarmo, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi pernah diperiksa di oleh kepolisian di penyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekira pukul 15.35 WITA bertempat di dalam dan di luar ruangan Kantor Notaris NINING HERLINA, S.H., M.Kn, yang terletak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, awalnya saksi mewakili klien saksi bernama Bradley (warga negara Australia) pada sebuah pertemuan untuk mencari solusi terhadap perkara perdata antara Bradley dengan Ni Luh Suarni dan Terdakwa, terkait dengan pembuatan Akta perdamaian No.02 tanggal 03 Mei 2016;
 - Bahwa, Terdakwa menganggap Akta Perdamaian No.02 tersebut merupakan rekayasa dan pada saat debat, Terdakwa memaksa saksi untuk memperlihatkan/menunjukkan surat kuasa, setelah saksilihatkan Terdakwa tiba-tiba merampas surat kuasa tersebut sambil mengatakan kepada saksi *"kamu telah mengambil hak-hak saya, kamu pengacara maling"* kemudian Terdakwa meludahi muka saksi sambil mengancam akan membawa dan mengerahkan massa, Terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi dengan suara keras dan marah-marah;
 - Bahwa, setelah meludahi saksi, Terdakwa di bawa keluar ruang meeting, kemudian saksi langsung mengambil air mineral untuk membasuh muka;
 - Bahwa, Terdakwa mengucapkan kata-kata ancaman terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali, di dalam ruangan 1 (satu) kali dan di luar halaman 1 (satu) kali;
 - Bahwa, kata-kata *"kamu mengambil hak-hak saya, kamu pengacara maling, bajingan"*, diucapkan setelah meminta sertifikat, karena saksi tidak mau memberikan sertifikat tersebut;
 - Bahwa, saksi telah mengenal Terdakwa sejak tahun 2016 dan hubungan saksi dan Terdakwa baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi tidak mengerti mengapa Terdakwa mengambil dan meremas surat kuasa tersebut;
 - Bahwa, pada saat kejadian tersebut, Sdr. Abdul Kasim, SH., Sdr. Edy Rahman, SH.,MH, Sdr Kletus Dolo, SH,MH, Terdakwa dan ada 3 orang teman Terdakwa berada diruangan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi dan orang yang berada ditempat itu semuanya duduk, saksi berhadapan dengan Terdakwa jarak sekitar kurang lebih satu meter hanya dibatasi meja, saat melakukan pengancaman Terdakwa dalam posisi berdiri;
 - Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta maaf atas kejadian tersebut;
 - Bahwa, akibat perkataan dan perbuatan Terdakwa tersebut saksi merasa tidak senang, merasa terancam dan terhina, sehingga sampai sekarang saksi masih waspada dan was-was;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa benar Terdakwa meludahi, mengatakan pengacara maling, bajingan, namun tidak benar bahwa Terdakwa mengancam akan membunuh saksi;
2. Abdul Kasim, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi pernah diperiksa di oleh kepolisian di penyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban sdr I Gede Sukarmo, SH., MH.;
 - Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 November 2018, sekira pukul 15.35 WITA bertempat di dalam dan di luar ruangan Kantor Notaris NINING HERLINA, S.H., M.Kn, yang terletak di Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat;
 - Bahwa, yang berada di ruangan tersebut saksi, I Gede Sukarmo, saksi Edy Rahman, SH.,MH, saksi Kletus Dolu, SH.,MH, Terdakwa dan ada beberapa orang teman Terdakwa termasuk polisi;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui secara detail apa yang dibicarakan yang saksi ingat di dalam ruangan Terdakwa mengatakan pengacara maling, Sundal, bajingan
 - Bahwa, saksi melihat Terdakwa merampas Surat Kuasa dari korban saksi I Gede Sukarmo, S.H., M.H., saya mendengar Terdakwa mengatakan "kamu merampas hak-hak saya";
 - Bahwa, saksi melihat Terdakwa meludahi wajah korban saksi I Gede Sukarmo, SH., MH, waktu itu posisi Terdakwa berdiri sambil teriak-teriak kemudian dilerai, selanjutnya saksi bersama korban keluar, Terdakwa mengatakan "Ame saya bunuh kamu, saya akan kerahkan massa";
 - Bahwa, saksi mendengar Terdakwa mengatakan "saya bunuh kamu" 1 (satu) kali;
 - Bahwa, jarak saksi dengan Terdakwa berdekatan karena ruangnya kecil sekitar 1 meter, kata-kata tersebut sangat jelas terdengar;
 - Bahwa, saksi bersama saksi I Gede Sukarmo, SH. yang lebih dahulu keluar, pada saat kami berada di halaman, Terdakwa juga berada di halaman

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi saksi kurang fokus apakah Terdakwa mengeluarkan kata-kata ancaman lagi;

- Bahwa, penyebab Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut terkait kasus perdata yang mana perkara tersebut berdamai, dan sdr I Gede Sukarmo, SH., MH. sebagai Kuasa dari Bradley;

- Bahwa, sekitar bulan Oktober 2018 ada pertemuan, waktu itu Terdakwa membawa massa dan terjadi keributan sampai ada penutupan kantor Notaris;

- Bahwa, yang melapor ke pihak berwajib saksi I Gede Sukarmo, SH.;

- Bahwa, tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban, sampai saat ini Terdakwa tidak pernah datang untuk meminta maaf;

- Bahwa, apabila saksi yang diperlakukan seperti itu tentunya saksi sangat malu, marah dan tidak senang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Saksi tidak ada di dalam ruangan, dan tidak benar Terdakwa mengancam akan membunuh;

3. Edy Rahman, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di oleh kepolisian di penyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban I Gede Sukarmo, SH., MH.;

- Bahwa, kejadian itu terjadi pada hari Senin, tanggal 05 November 2018 sekira jam 15.35 WITA bertempat dikantor Notaris Nining Herlina, SH., M.Kn, di Gerung, Lombok Barat;

- Bahwa, pada saat itu ada pertemuan saksi bersama saksi Kletus Dolu, SH hadir sebagai kuasa mewakili klien kami yang bernama Ni Luh Suarni sebagai pembeli dan sdr Bradley sebagai penjual;

- Bahwa, sebelumnya antara Terdakwa dengan Bradley ada gugatan perdata masalah kepemilikan tanah tetapi sudah ada perdamaian di Notaris;

- Bahwa, di dalam Akta Perdamaian tersebut disebutkan bahwa obyek sengketa tersebut akan dijual, dan klien saksi sebagai pembeli tetapi Terdakwa merasa belum menjualnya;

- Bahwa, sebelumnya sertifikat tersebut atas nama Terdakwa, setelah terjadi jual beli berubah menjadi atas nama Ni Luh Suarni

- Bahwa, pertemuan tersebut dihadiri oleh Terdakwa, sdr I Gede Sukarmo, SH dan Abdul Kasim, SH. selaku Kuasa dari Bradley, saksi dan sdr Kletus Dolu sebagai Kuasa dari Ni Luh Suarni;

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa bersama teman-temannya lebih dari 4 (empat) orang;

- Bahwa, posisi saksi dan yang lainnya duduk di meja seluas 1 meter, sdr Kasim duduk disamping saksi, Terdakwa duduk berhadapan dengan korban sdr I Gede Sukarmo, yang dibicarakan masalah Surat Kuasa, lalu Terdakwa

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "*mana surat Kuasanya?*", pada saat sdr I Gede Sukarmo menunjukkan surat kuasa tersebut langsung ditarik oleh Terdakwa, sdr I Gede Sukarmo mengatakan "*kembalikan surat kuasa tersebut*", tetapi Terdakwa tidak mau mengembalikan sambil berkata "*kamu pengacara maling*", kamu sudah merugikan saya ";

- Bahwa, sdr I Gede Sukarmo tidak melakukan perlawanan dia tetap duduk

- Bahwa, selain kata pengacara maling ada juga kata-kata bajingan, setelah dileraikan baru ada kata-kata "*saya bunuh kamu*";

- Bahwa, jarak peserta pertemuan berdekatan, apa yang dibicarakan dan apa yang diomongkan jelas terdengar oleh orang-orang yang berada di ruangan tersebut;

- Bahwa, ucapan "*saya bunuh kamu*" saksi dengar saat di dalam ruangan yang pada saat itu yang lainnya masih diruangan, tetapi saya tidak tahu itu suara siapa karena saat itu di dalam ruangan ramai;

- Bahwa, perkataan "*Saya bunuh kamu*" tidak menyebut nama orang;

- Bahwa, pada saat diskusi dari kelompok Terdakwa ada yang ikut berbicara;

- Bahwa, saksi melihat Terdakwa meludahi sdr I Gede Sukarmo, SH, yang mengenai bagian wajah;

- Bahwa, akibat yang dialami korban dari peristiwa pengancaman sebagaimana tersebut diatas, korban menjadi malu dan harga dirinya dilecehkan serta korban menjadi ketakutan atas ancaman pelaku yang ingin membawa dan mengerahkan massa, jiwa korban menjadi terancam karena ingin dibunuh dan seakan akan menjadi bulan-bulanan massa yang dibawa dan diarahkan oleh pelaku untuk membuat perhitungan dengan korban saat itu;

- Bahwa, apabila saksi pada posisi tersebut sudah pasti saksi merasa malu, tidak senang dan terhina;

- Bahwa, alasan Terdakwa meludahi sdr I Gede Sukarmo, karena Terdakwa tidak terima jual beli tanah yang sertifikat nya atas nama Terdakwa tanpa melibatkan Terdakwa;

- Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada perdamaian antara korban dengan Terdakwa, saksi sering menyarankan Terdakwa untuk meminta maaf pada korban karena saksi sering bertemu Terdakwa

- Bahwa yang meleraikan Terdakwa ada polisi dari Polsek Gerung

- Bahwa, pada saat saya mendengar suara "*saya bunuh kamu*", 4 (empat) orang yang bersama Terdakwa 3 (tiga) orang ikut keluar yang 1 (satu) orang masih di dalam ruangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar, Terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk menjembatani perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kletus Dolu, S.H., M.H. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di oleh kepolisian di penyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
 - Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban I Gede Sukarmo, SH., MH.;
 - Bahwa, pada saat itu yang berada di dalam ruangan saksi, sdr Edy Rahman, SH., MH, sdr I Gede Sukarmo, SH., MH. Abdul Kasim, SH, Terdakwa didampingi temannya sebanyak kurang lebih 4 (empat) orang, yang berada di luar ruangan banyak berpakaian hitam;
 - Bahwa, yang dibicarakan antara Terdakwa dengan sdr I Gede Sukarmo, SH., MH masalah tanah di Sekotong, saksi mendengar sdr I Gede Sukarmo mengatakan "*saya menjual tanah ini ada dasar hukumnya*", lalu Terdakwa mengatakan "*itu bohong, mana surat kuasa itu*", setelah Surat kuasa tersebut ditunjukkan oleh sdr I Gede Sukarmo, sambil marah Terdakwa langsung merampas surat kuasa tersebut;
 - Bahwa, saksi ada mendengar suara ancaman yang mengatakan "*saya akan mengerahkan massa*", "*saya akan bunuh kamu*", karena waktu itu sudah ramai jadi saksi langsung menyelamatkan diri;
 - Bahwa, Saksi tidak bisa memastikan suara siapa yang mengeluarkan kata-kata ancaman tersebut;
 - Bahwa, suara tersebut di dalam ruangan, saksi mendengar suara tersebut sebanyak 2 (dua) kali, tetapi saksi tidak bisa memastikan itu suara siapa;
 - Bahwa, saksi tidak bisa membedakan suara orang karena suasananya sudah tidak kondusif, suara tersebut dari kelompok Terdakwa;
 - Bahwa, saksi melihat pada waktu Terdakwa meludahi wajah sdr I Gede Sukarmo, Terdakwa mengatakan "*kamu pengacara maling, kamu pengacara bajingan*";
 - Bahwa, reaksi teman-teman Terdakwa yang berada di dalam ruangan mereka tidak ikut berbicara;
 - Bahwa, saksi memberikan saran kepada Terdakwa untuk berdamai, tetapi dari pihak Terdakwa tidak ada respon
 - Bahwa, sekiranya hal tersebut menimpa saksi tentu saksi merasa sangat tersinggung sangat dipermalukan, terhina dan merasa tidak senang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar bahwa Terdakwa pernah meminta kepada saksi untuk menjembatani perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
5. Nining Herlina, S.H., M.Kn dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di oleh kepolisian di penyidikan dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban I Gede Sukarmo, SH., MH.;
- Bahwa, awalnya pada hari Senin, tanggal 05 November 2018 bertempat di ruang kantor saksi diadakan mediasi antara I Gede Sukarmo, SH dengan Terdakwa terkait akta perdamaian masalah tanah yang pernah menjadi perkara di Pengadilan tetapi sudah selesai;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan karena waktu itu saksi berada di apotik yang berada di sebelah kantor saksi;
- Bahwa, beberapa saat kemudian saksi melihat sdr I Gede Sukarmo, SH.,MH. keluar dari kantor saksi menuju mobil miliknya dan saksi juga melihat Terdakwa mengikutinya dan mengatakan "Me saya bunuh kamu" kata-kata tersebut ditujukan kepada sdr I Gede Sukarmo, SH. pada saat itu sdr I Gede Sukarmo hanya diam tidak menanggapi perkataan tersebut;
- Bahwa, saksi mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata "Me, saya bunuh kamu" hanya 1 (satu) kali saja, dan tidak ada kata-kata lain yang diucapkan Terdakwa;
- Bahwa, pada saat itu saksi berada di luar etalase apotik yang bersebelahan dengan kantor Notaris, posisi saksi dengan Terdakwa kurang lebih sekitar 6(enam) meter, saksi mendengar dengan jelas;
- Bahwa, para pihak datang ke kantor atas panggilan saksi, sebelumnya saksi sempat bertemu sebentar dengan para pihak kemudian saksi disuruh keluar oleh kuasa hukum saksi yang bernama Pak Miftah ;
- Bahwa, awalnya di dalam belum sempat ribut, setelah ada pembicaraan saksi dibawa keluar oleh Pak Miftah;
- Bahwa, saksi kurang ingat siapa saja yang berada di dalam ruangan saat itu yang saksi ingat Terdakwa, sdr I Gede Sukarmo, Sdr Miftah, dan orang Terdakwa sekitar 5 (lima) orang;
- Bahwa, saksi mendengar cerita dari kuasa hukum saksi sdr Miftahurrahman bahwa ada debat sedikit terkait masalah yang dimediasi dan Terdakwa sempat meludahi sdr I Gede Sukarmo,SH;
- Bahwa, setelah melakukan pengancaman Terdakwa masuk ke dalam kantor saksi sedangkan sdr I Gede Sukarmo naik ke mobil dan pergi;
- Bahwa, pada saat Terdakwa mengucapkan "saya bunuh kamu" posisi Terdakwa berjalan biasa tidak mengejar;
- Bahwa, saksi tidak melihat mulut Terdakwa yang ucapkan tetapi saksi kenal suara nya karena sering bertemu;
- Bahwa, kantor saksi berada di sebelah utara menghadap ke jalan, dengan posisi kantor saksi, klinik kemudian apotik yang berjarak sekitar 5 (lima) meter;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mendengar Terdakwa mengatakan *"meh saya bunuh kamu"*, saksi tidak mengerti apa maksudnya;
 - Bahwa, saksi pernah menerima surat permintaan mediasi sebanyak 1 kali dari Terdakwa isinya minta dimediasi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Saksi tidak mengetahui pokok permasalahan dan tidak benar saksi mengatakan *"meh saya bunuh kamu"*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa datang ke Kantor Notaris sekitar jam 09.00 WITA, namun hari, tanggal, dan bulannya Terdakwa lupa tahun 2019;
- Bahwa, Terdakwa lebih dahulu tiba, kemudian datang 2 (dua) orang Pengacara yaitu sdr Edy Rahman dan sdr Kletutus Dolu selaku Kuasa dari Ni Luh Suryani, disusul sdr I Gede Sukarmo bersama sdr Kasim;
- Bahwa, tujuan Terdakwa datang ke Kantor Notaris untuk mediasi sehubungan dengan masalah tanah yang dijual oleh sdr I Gede Sukarmo, SH.
- Bahwa, saat itu Terdakwa berhadapan dengan I Gede Sukarmo duduk satu meja, kemudian mediasi tidak berhasil dan tidak terjadi kesepakatan, karena Terdakwa merasa sdr I Gede Sukarmo berbelit-belit maka Terdakwa emosi;
- Bahwa, yang membuat Terdakwa emosi pada saat mediasi pertama dan kedua sepakat untuk membalik nama tetapi pada mediasi terakhir dianulir saat itu ditunjukkan Surat Kuasa dari Bradley kepada sdr I Gede Sukarmo, lalu Terdakwa mengambil Surat Kuasa tersebut dan membacanya disana tercantum bahwa sdr I Gede Sukarmo disuruh menjual tanah Terdakwa tersebut;
- Bahwa, tanah tersebut pernah diperkarakan sdr I Gede Sukarmo bersama Sdri. Ni Luh Suryani menggugat Terdakwa lalu terjadi perdamaian yang isinya bahwa Terdakwa sebagai Tergugat memberikan 5 Milyar kepada Penggugat dan dalam jangka 1 tahun Terdakwa harus menjualnya apabila dalam jangka 1 Terdakwa tidak bisa menjualnya maka mereka yang akan menjual;
- Bahwa, Surat Kuasa tersebut tidak Terdakwa kembalikan, saat itu tindakan sdr I Gede Sukarmo hanya diam, katanya oke tidak ada masalah, lalu Terdakwa bilang ini surat kuasa abal-abal;
- Bahwa, setelah itu Terdakwa bilang *"oh kamu maling"*, sempat Terdakwa gebrak meja posisi sambil berdiri, sedangkan sdr I Gede Sukarmo tetap duduk bersama dengan sdr Edy Rahman, sdr Kletus Dolo, sedangkan sdr Kasim berdiri di luar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mengakui meludahi sdr Gede Sukarmo dan juga mengatakan maling, bangsat, bajingan, tetapi Terdakwa tidak pernah mengancam untuk membunuh;
- Bahwa, seandainya kejadian tersebut menimpa Terdakwa sudah pasti Terdakwa merasa kecewa dan marah;
- Bahwa, meludahi lebih kasar dari mengancam karena mengancam membunuh belum tentu terlaksana;
- Bahwa, sebelum meludah maupun sesudah meludah Terdakwa ucapkan kata tersebut, setelah itu Terdakwa diamankan oleh sdr I Gusti Putu Tirta dan polisi dan Terdakwa ditarik ke luar;
- Bahwa, Pertemuan di dalam sekitar 2 jam, Terdakwa keluar ke lobi sekitar 10-15 menit lalu Terdakwa pulang;
- Bahwa, antara ruang rapat dengan lobi ada sekat menggunakan kaca dan bisa terdengar kalau kita bicara;
- Bahwa, Terdakwa bersumpah tidak pernah mengancam akan membunuh;
- Bahwa, Terdakwa sudah lama kenal sdr I Gede Sukarmo, Terdakwa biasa panggil "ame";
- Bahwa, Terdakwa melihat sdr I Gede Sukarmo keluar lalu Terdakwa tunggu, dan mertua Terdakwa sempat mendengar sdr Kasim mengatakan "tenang Pak Ame nanti kita sikat saja", dan Terdakwa bilang "siapa yang mau sikat saya";
- Bahwa, di sebelah Kantor Notaris ada Klinik, Apotik dan Alpha Mart, jarak dari pintu Kantor Notaris dengan tempat parkir sekitar 8 meter;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah menuju ke apotik, karena begitu keluar dari Kantor Notaris Terdakwa langsung turun ke parkir untuk mengejar sdr Gede Sukarmo;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. I Gusti Putu Tirta Atmaja dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi dipersidangan sehubungan dengan persoalan tanah;
 - Bahwa, saksi mengetahui peristiwa yang terjadi di Kantor Notaris Nining Herlina, SH., M.Kn, waktu itu s diajak oleh teman yang bernama Pak Mulyadi ke kantor Notaris Nining Herlina di Gerung, Lombok Barat;
 - Bahwa, saksi tidak mengetahui persis kejadiannya, karena saksi berada di luar kantor Notaris sejak pukul 10.00 WITA sampai pukul 12.00 WITA, bentuk kantor tersebut seperti pertokoan ada 5 lokal bangunan bagian paling utara digunakan sebagai kantor Notaris;
 - Bahwa disamping kantor Notaris ada klinik, super maket dan apotik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu Terdakwa berada di dalam kantor Notaris, apa kegiatan yang dilakukan saksi tidak mengetahui;
 - Bahwa, saksi melihat Terdakwa keluar dari Kantor Notaris posisinya berdiri persis di depan Kantor Notaris, jarak antara Terdakwa berdiri dengan Apotik sekitar kurang lebih 2 meter;
 - Bahwa apotik tersebut menggunakan kaca, saksi tidak memperhatikan siapa yang berada di dalam apotik pada saat itu;
 - Bahwa, pada saat itu ditempat tersebut banyak orang ada sekitar 20 (dua puluh) orang, ada polisi dan masyarakat umum;
 - Bahwa, saksi tidak mendengar Terdakwa mengucapkan kata "saya bunuh kamu", dan kata-kata ancaman lainnya serta perbuatan meludahi orang;
 - Bahwa, waktu pulang kami sama-sama bubar, Terdakwa ke arah Utara saksi ke arah Timur mengambil sepeda motor dan pulang;
 - Bahwa, saksi berada di Kantor Notaris sekitar 1 jam, pada saat saksi mengambil sepeda motor semuanya sudah bubar sudah sepi;
 - Bahwa, saksi tidak tahu jam berapa Terdakwa keluar dari Kantor Notaris, waktu itu saksi sempat mendatangi Terdakwa sebentar tapi tidak berbicara apa-apa kemudian saksi berbalik ke arah Timur untuk mengambil sepeda motor dan pulang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;
2. Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi di ajak oleh mertua Terdakwa ke kantor Notaris, dan tiba sekitar pukul 09.00 WITA dan pulang sekitar pukul 12.30 WITA;
 - Bahwa, saksi diajak ke kantor Notaris untuk menyaksikan perjanjian atau ikut mengamankan jual beli tanah tetapi saksi tidak tahu antara siapa dengan siapa, saksi tidak ada kepentingan apa-apa;
 - Bahwa, pada saat saksi tiba disana banyak polisi dan banyak orang umum tetapi saksi tidak mengenal mereka;
 - Bahwa, saksi sempat masuk ke dalam Kantor Notaris sekitar 30 (tiga puluh) menit setelah itu saksi keluar;
 - Bahwa, saksi tidak tahu kejadian di dalam karena saksi berada di luar, setelah ada ribut-ribut saksi masuk;
 - Bahwa, saksi sempat mendengar Terdakwa mengatakan kamu pengacara maling ditujukan kepada siapa saksi tidak tahu, yang jelas disana ada pengacara;
 - Bahwa, saksi mendengar yang meludah Terdakwa, yang diludahi saksi tidak kenal nama pengacaranya;
 - Bahwa, saksi berada di dalam sekitar pukul 12.00 WITA, saya pulang sekitar pukul 12.30 WITA disana masih ada orang;
 - Bahwa, saksi tidak perhatikan apa Notaris Nining ada di dalam pertemuan tersebut;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang lebih dahulu keluar dari ruangan pertemuan daripada Terdakwa, sekitar 30 menit saksi duduk di luar, selama berada di luar sampai saksi pulang saksi tidak melihat Terdakwa keluar saksi hanya melihat mobilnya;
 - Bahwa, saksi tidak tahu atau mendengar Terdakwa mengatakan “saya bunuh kamu”;
 - Bahwa, Pada saat saksi masuk di dalam ruangan ada sekitar 8 (delapan) orang, yang saksi kenal Terdakwa dan mertuanya, ruangnya luas;
 - Bahwa, saksi masuk ke dalam setelah ada peludahan;
 - Bahwa, selama saksi berada di dalam saksi tidak mendengar ada ancaman membunuh, setelah itu saksi keluar duduk di emperan jarak nya kurang lebih sekitar 3 (tiga) meter dari Kantor Notaris;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;
3. Muhammad Amin, S.Pd dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, awalnya saksi ditelpon oleh Terdakwa disuruh datang ke Kantor Notaris Nining Herlina di Gerung, Lombok Barat selanjutnya saksi ke rumah Terdakwa tetapi Terdakwa tidak ada jadi saksi langsung ke Kantor Notaris, sesampai disana saksi melihat ada ramai-ramai,
 - Bahwa, saksi tiba di Kantor Notaris sekitar pukul 10.00 WITA, saksi tidak masuk ke dalam, saksi duduk di warung bersama teman jarak nya sekitar 10 (sepuluh) meter;
 - Bahwa, tidak ada yang teriak-teriak, tidak ada keributan, tidak ada orang yang bilang maling;
 - Bahwa, saksi melihat Terdakwa masuk ke dalam tetapi saksi tidak tahu untuk apa;
 - Bahwa, saksi melihat Terdakwa keluar dari Kantor Notaris, kemudian Terdakwa pulang, Terdakwa lebih dahulu pulang daripada saksi, karena saksi waktu itu masih makan di warung dan tidak ada melihat Terdakwa mengatakan “me saya bunuh kamu”;
 - Bahwa, saksi baru pertama kali ke kantor Notaris, saksi tidak ada melihat apotik;
 - Bahwa, saksi tidak kenal siapa-siapa saja yang ada disana, polisi juga ada disana sekitar 5 (lima) orang;
 - Bahwa, tujuan polisi ada disana untuk mengamankan kedua massa tersebut, massa nya siapa saksi tidak tahu;
 - Bahwa, saya tidak ada mendengar Terdakwa meludahi orang dan mau membunuh orang;
 - Bahwa, dengan jarak 10 (sepuluh) meter saya bisa mendengar, tetapi saya tidak mendengar apa-apa;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta hukum dalam persidangan terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan keterangan para saksi yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi I Gede Sukarmo dalam keterangannya di persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa sesaat setelah merampas surat kuasa di dalam ruangan Kantor Notaris Nining Herlina, S.H., M.Kn kemudian meremas-remasnya yang diperlihatkan oleh saksi I Gede Sukarmo, Terdakwa mengatakan "*bajingan, kamu pengacara maling,*" kemudian Terdakwa meludahi saksi I Gede Sukarmo dan menyampaikan akan membawa massa serta Terdakwa mau membunuh dan menghabisi saksi I Gede Sukarmo, kemudian ketika berada di luar kantor Notaris Nining Herlina, S.H., M.Kn Terdakwa mengampiri saksi dan mengatakan "*Me saya bunuh kamu*";

Menimbang, bahwa saksi Abdul Kasim dalam keterangannya di persidangan memberikan keterangan bahwa ketika saksi I Gede Sukarmo berjalan keluar ruangan Terdakwa mengatakan kepada saksi I Gede Sukarmo dengan mengatakan "*Ame saya bunuh kamu, saya bawa masa*", perkataan tersebut jelas terdengar oleh saksi Abdul Kasim karena pada saat itu jarak saksi Abdul Kasim dengan saksi lainnya sekitar 1 (satu) Meter;

Menimbang, bahwa saksi Edy Rahman dalam keterangannya di persidangan memberikan keterangan bahwa benar Terdakwa dan saksi I Gede Sukarmo keluar dari ruang pertemuan dan ketika Terdakwa dan saksi I Gede Sukarmo berada di ruang sebelah yang disekat kaca, saksi mendengar suara dengan kata-kata "*saya akan membuat perhitungan, saya bunuh kamu*", namun saksi tidak bisa memastikan itu adalah suara Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Kletus Dolu dalam keterangannya di persidangan memberikan keterangan bahwa Terdakwa marah saat saksi I Gede Sukarmo menunjukkan surat kuasa jual beli tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan "*Kamu bajingan, kamu pengacara maling*", sambil Terdakwa meludahi wajah saksi I Gede Sukarmo di ruang pertemuan, dan pada saat saksi I Gede Sukarmo keluar dari ruang pertemuan dan ketika Terdakwa dan saksi I Gede Sukarmo berada di ruang sebelah yang disekat kaca, saksi mendengar kata "*saya akan membuat perhitungan dan akan mengerahkan masa, saya bunuh kamu*, tetapi saksi tidak bisa membedakan apakah itu suara

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau orang lain, namun benar saksi bisa memastikan kata ancaman itu berasal dari kelompok Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Nining Herlina di persidangan memberikan keterangan bahwa saksi mendengar Terdakwa mengatakan kata ancaman kepada saksi I Gede Sukarmo dengan berkata "*Me saya bunuh kamu*" di halaman kantor saksi karena saat itu saksi berada di etalase Apotik dengan jarak dengan Terdakwa sekitar 5 (lima) Meter;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Gede Sukarmo, saksi Abdul Kasim, Saksi Edy Rahman, saksi Kletus Dolu yang dihadirkan oleh Penuntut Umum di persidangan, kesemuanya mendengar ucapan yang pada pokoknya mengatakan "saya bunuh kamu", walaupun saksi Edy Rahman dan Kletus Dolu tidak dapat memastikan apakah itu suara Terdakwa atau tidak, akan tetapi saksi I Gede Sukarmo dan saksi Abdul Kasim secara jelas mendengar bahwa ancaman itu diucapkan oleh Terdakwa yang ditujukan kepada saksi I Gede Sukarmo, hal mana apabila dilihat dari alasan dan pengetahuan saksi yang dihadirkan di persidangan, para saksi adalah orang yang mengikuti pertemuan tersebut sejak awal, dan jarak antara saksi yang satu dengan yang lainnya berdekatan dan pihak yang hadir adalah antara pihak saksi I Gede Sukarmo dan pihak Terdakwa, sehingga sangatlah tidak mungkin apabila perkataan tersebut diucapkan oleh pihak saksi I Gede Sukarmo, dan jika dihubungkan dengan keterangan para saksi bahwa Terdakwa hadir bersama temannya berjumlah 4 (empat) orang dan dalam keterangan saksi Edy Rahman dan saksi Kletus Dolu bahwa teman-teman Terdakwa hanya menemani Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, seperti kata bajingan, pengacara maling, saya akan buat perhitungan dan saya bunuh kamu, sehingga dengan mempertimbangkan substansi pertemuan yang membicarakan kepentingan saksi I Gede Sukarmo dan Terdakwa terkait persoalan tanah dan telah adanya tindakan awal Terdakwa yang marah dengan merebut surat kuasa jual beli dari I Gede Sukarmo dan mengatakan "*kamu pegacara maling, bajingan,*" dan tindakan meludahi saksi I Gede Sukarmo tersebut diperoleh keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dan lainnya, bahwa ancaman "saya bunuh kamu" dikeluarkan oleh Terdakwa yang ditujukan kepada saksi I Gede Sukarmo;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya Terdakwa tidak mengakui perbuatannya yang mengatakan "*Me, saya bunuh kamu*" yang ditujukan kepada saksi I Gede Sukarmo pada saat diruangan dan di halaman Kantor Notaris Nining Herlina, untuk mendukung keterangan tersebut dipersidangan Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadirkan saksi *a de charge* oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yakni saksi I Gusti Putu Tirta Atmaja, saksi Ahmad, dan saksi Muhammad Amin, dalam keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut di persidangan saksi menyatakan bahwa tidak pernah mendengar dan melihat Terdakwa mengucapkan kata "*Me, saya bunuh kamu*" yang ditujukan kepada saksi I Gede Sukarmo, hal mana jika dilihat pengetahuan dan alasan saksi memberikan keterangan tersebut adalah sesuai karena para saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa tidak mengikuti pertemuan tersebut dari awal hingga berakhir serta saksi tidak berada di dalam ruangan pertemuan sejak awal sampai berakhirnya pertemuan tersebut, saksi hanya masuk ke dalam ruangan pertemuan pada saat setelah terjadi keributan oleh karenanya keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terdakwa cukup beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Senin, tanggal 05 November 2018 saksi I Gede Sukarmo, S.H., M.H., melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Kantor Notaris –PPAT Nining Herlina, S.H., M.Kn yang beralamat di Gerung, Lombok Barat;
- Bahwa, pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi I Gede Sukarmo, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Ronald Frederick Batley, Kletus Dolu, Edy Rahman, Abdul Kasim dan Terdakwa dengan 4 (empat) orang temannya;
- Bahwa, pertemuan tersebut dilakukan untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan pembuatan Akta Perdamaian dan Kesepakatan No.2 tanggal 3 Mei 2016 yang dituangkan dalam putusan perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mtr antara Ronald Frederick Batley dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa diberikan kesempatan untuk menjual sendiri obyek sengketa dalam tempo 1 (satu) tahun, namun apabila tidak dapat menjualnya maka Ronald Frederick Batley dapat menjualnya yang dikuasakan kepada saksi I Gede Sukarmo, pada kenyataannya Terdakwa tidak mampu menjualnya;
- Bahwa, pada saat membicarakan solusi atas permasalahan tersebut Terdakwa meminta kepada I Gede Sukarmo untuk menunjukkan surat kuasa jual beli, dan langsung direbut oleh Terdakwa kemudian surat kuasa tersebut diremas dan dimasukkan kedalam kantong Terdakwa dan berkata "*kamu telah mengambil hak saya, kamu pengacara maling*", lalu meludahi

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah saksi I Gede Sukarmo sambil marah-marrah dan mengatakan “Ame, saya bunuh kamu” lalu Terdakwa mengatakan akan mengerahkan massa untuk membuat perhitungan dengan saksi I Gede Sukarmo;

- Bahwa, Terdakwa marah dikarenakan terhadap obyek sengketa telah terbit 4 (empat) sertifikat atas nama Ni Luh Suarni yang dahulunya atas nama Terdakwa dan telah dibuat akta jual beli, kemudian Terdakwa meminta untuk segera dikembalikan sertiifikat tersebut atas nama Terdakwa karena saksi I Gede Sukarmo tidak berhak untuk membaliknamakan sertifikat tersebut dan tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa, ketika saksi I Gede Sukarmo keluar, Terdakwa mengejar sambil mengatakan “ Me, saya bunuh kamu”
- Bahwa, saksi I Gede Sukarmo merasa terancam, was-was dan waspada setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban, baik laki-laki atau perempuan yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*materiale daden*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Terdakwa Sahban yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat dakwaan nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa telah membenarkan



identitas nya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder=tegen*) dengan hukum (lihat Jan Remmelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur, “berbuat” atau “melakukan”, artinya agar orang lain melakukan perbuatan sesuatu yang positif dan yang dimaksud sub unsur, “tidak berbuat” atau “tidak melakukan” artinya agar orang lain tidak melakukan sesuatu perbuatan hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi kemudian yang dimaksud sub unsur, “membiarkan” artinya agar orang lain mengalami sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki kemudian sub unsur, “perbuatan lain” artinya semua perbuatan yang tidak termasuk dalam pengertian kekerasan tetapi juga terdiri atas ucapan kata-kata (vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH., *Hukum Pidana Bagian Khusus (kuhp buku II) jilid I – II*, PT. Citra Aditya Bakti Bandung, 1994, hal 132);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan



mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Senin, tanggal 05 November 2018 saksi I Gede Sukarmo, S.H., M.H., melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Kantor Notaris –PPAT Nining Herlina, S.H., M.Kn yang berlatar di Gerung, Lombok Barat yang dihadiri oleh saksi I Gede Sukarmo, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Ronald Frederick Batley, Kletus Dolu, Edy Rahman, Abdul Kasim dan Terdakwa dengan 4 (empat) orang temannya untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan pembuatan Akta Perdamaian dan Kesepakatan No.2 tanggal 3 Mei 2016 yang dituangkan dalam putusan perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mtr antara Ronald Frederick Batley dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa diberikan kesempatan untuk menjual sendiri obyek sengketa dalam tempo 1 (satu) tahun, namun apabila tidak dapat menjualnya maka Ronald Frederick Batley dapat menjualnya yang akan dikuasakan kepada saksi I Gede Sukarmo, pada kenyataannya Terdakwa tidak mampu menjualnya;

Menimbang, bahwa, pada saat membicarakan solusi atas permasalahan tersebut Terdakwa meminta kepada I Gede Sukarmo untuk menunjukkan surat kuasa jual beli, dan langsung direbut oleh Terdakwa kemudian surat kuasa tersebut diremas dan dimasukkan kedalam kantong Terdakwa dan berkata *"kamu telah mengambil hak saya, kamu pengacara maling"*, lalu meludahi wajah saksi I Gede Sukarmo sambil marah-marah dan mengatakan *"Ame, saya bunuh kamu"* lalu Terdakwa mengatakan akan mengerahkan massa untuk membuat perhitungan dengan saksi I Gede Sukarmo, selanjutnya ketika saksi I Gede Sukarmo keluar dari kantor tersebut, Terdakwa mengejar sambil mengatakan *"Me, saya bunuh kamu"*

Menimbang, bahwa Terdakwa marah dikarenakan terhadap obyek sengketa telah terbit 4 (empat) sertifikat atas nama Ni Luh Suarni yang dahulunya atas nama Terdakwa dan telah dibuat akta jual beli, kemudian Terdakwa meminta untuk segera dikembalikan sertifikat tersebut atas nama Terdakwa karena saksi I Gede Sukarmo tidak berhak untuk membaliknamakan sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan Terdakwa, sehingga ancaman *"Me, saya bunuh kamu"* yang ditujukan kepada saksi I Gede Sukarmo bertujuan untuk membuat saksi I Gede Sukarmo merasa terancam/takut dengan maksud agar dengan keadaan tersebut I Gede Sukarmo mengikuti kemauan Terdakwa yakni untuk melakukan balik nama sertifikat tersebut atas nama Terdakwa;



Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I Gede Sukarmo merasa terancam, was-was dan waspada setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa sub unsur memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sub unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb. Yang disamakan dengan melakukan kekerasan ialah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). (Vide : penjelasan pasal 89 KUHP, R.Soesilo).

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa "*kekerasan atau ancaman kekerasan*" harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menurut saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 dalam amar putusan menyatakan frasa, "*Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan*" dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang- Undang Hukum Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Nomor 127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660 Tahun 1958) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga menjadi menyatakan, *"Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";*

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diperiksa di persidangan yang memberikan keterangannya di bawah sumpah, keterangan mana saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dapat disimpulkan adanya fakta hukum sebagai berikut bahwa pada hari Senin, tanggal 05 November 2018 saksi I Gede Sukarmo, S.H., M.H., melakukan pertemuan dengan Terdakwa di Kantor Notaris –PPAT Nining Herlina, S.H., M.Kn yang beralamat di Gerung, Lombok Barat yang dihadiri oleh saksi I Gede Sukarmo, S.H., M.H., selaku kuasa hukum Ronald Frederick Batley, Kletus Dolu, Edy Rahman, Abdul Kasim dan Terdakwa dengan 4 (empat) orang temannya untuk mencari solusi penyelesaian permasalahan pembuatan Akta Perdamaian dan Kesepakatan No.2 tanggal 3 Mei 2016 yang dituangkan dalam putusan perdamaian Nomor 24/Pdt.G/2016/PN Mtr antara Ronald Frederick Batley dan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa diberikan kesempatan untuk menjual sendiri obyek sengketa dalam tempo 1 (satu) tahun, namun apabila tidak dapat menjualnya maka Ronald Frederick Batley dapat menjualnya yang akan dikuasakan kepada saksi I Gede Sukarmo, pada kenyataannya Terdakwa tidak mampu menjualnya;

Menimbang, bahwa, pada saat membicarakan solusi atas permasalahan tersebut Terdakwa meminta kepada I Gede Sukarmo untuk menunjukkan surat kuasa jual beli, dan langsung direbut oleh Terdakwa kemudian surat kuasa tersebut diremas dan dimasukkan kedalam kantong Terdakwa dan berkata *"kamu telah mengambil hak saya, kamu pengacara maling"*, lalu meludahi wajah saksi I Gede Sukarmo sambil marah-marrah dan mengatakan *"Ame, saya bunuh kamu"* lalu Terdakwa mengatakan akan mengerahkan massa untuk membuat perhitungan dengan saksi I Gede Sukarmo, selanjutnya ketika saksi I Gede Sukarmo keluar dari kantor tersebut, Terdakwa mengejar sambil mengatakan *"Me, saya bunuh kamu"*

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi I Gede Sukarmo merasa terancam, was-was dan waspada setelah Terdakwa mengatakan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur *"Dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang lain"* telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut umum melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan “Me, saya bunuh kamu” yang ditujukan kepada saksi I Gede Sukarmo oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dalam uraian unsur tersebut diatas, sehingga pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa cukup beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut umum melanggar Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Majelis Hakim sependapat, namun tidak pada sanksi pidananya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pidana merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pidana menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pidana tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan nya dalam kerangka tujuan pidana yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pidana harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban



dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahan nya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan kepada saksi korban merupakan ancaman serius yang berhubungan dengan nyawa yang menyebabkan korban selalu was-was dan waspada menjalani kehidupannya, disamping itu Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana dalam putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 2/Pid.C/2019/PN Mtr Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 34/PID/2019/PT MTR dengan amar putusan:

1. Menyatakan Terdakwa SAHBAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai atau menyuruh orang lain untuk memakai tanah tanpa izin yang berhak;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan bahwa pidana kurungan tersebut tidak akan dijalani, kecuali kalau kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, oleh karena Terpidana sebelum lewat masa percobaan 1 (satu) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding masing-masing sebesar RP 5.000,00 (lima ribu rupiah);

maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan dengan jenis penahanan kota yang sah oleh Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak diajukan barang bukti maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa membuat korban terancam dan was-was;
2. Bahwa Terdakwa tidak menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa dan korban saling memaafkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahban tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengancaman sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Muslih Harsono, S.H., M.H. , Hiras Sitanggang, S.H.,M.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh M. Rusdi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslih Harsono, S.H., M.H.

Sri Sulastri, S.H., M.H.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hiras Sitanggang, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Nurdiana

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 555/Pid.B/2019/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25